

Envigado, Julio 16 de 2025

PARA: ADMINISTRADORA: Adriana Guevara

CONSEJO DE ADMINISTRACION: Margarita Cárdenas- Carmen Vargas-Camilo Giraldo -
Claudia Ibarra

REVISORIA FISCAL: Juan Diego Gómez

DE: SANTIAGO SANCHEZ: Consejero –Tesorero CR Manzanares de la Cuenca

ASUNTO: FINALIZACION CONTRATO GEOPROYECTOS S.A.S

1. SEGURIDAD SOCIAL

La empresa GEO PROYECTOS S.A.S contratada para reparar un tramo de aguas residuales de la red interna Torre 2, emite comunicado dirigido a la administradora, el 08 de julio de 2025, con asunto SEGURIDAD SOCIAL, donde el representante legal Juan Jose Arboleda Macia, expone que *“para la ejecución de contratos por obra o labor con una duración inferior a un mes, como es el caso, Geoproyectos exige que el **trabajador independiente** se encuentre debidamente afiliado, **por su cuenta, al sistema de seguridad social en salud, pension y ARL**, de acuerdo con el nivel de riesgo de la actividad contratata. Estas afiliaciones son verificadas por la empresa antes del inicio de labores...”*

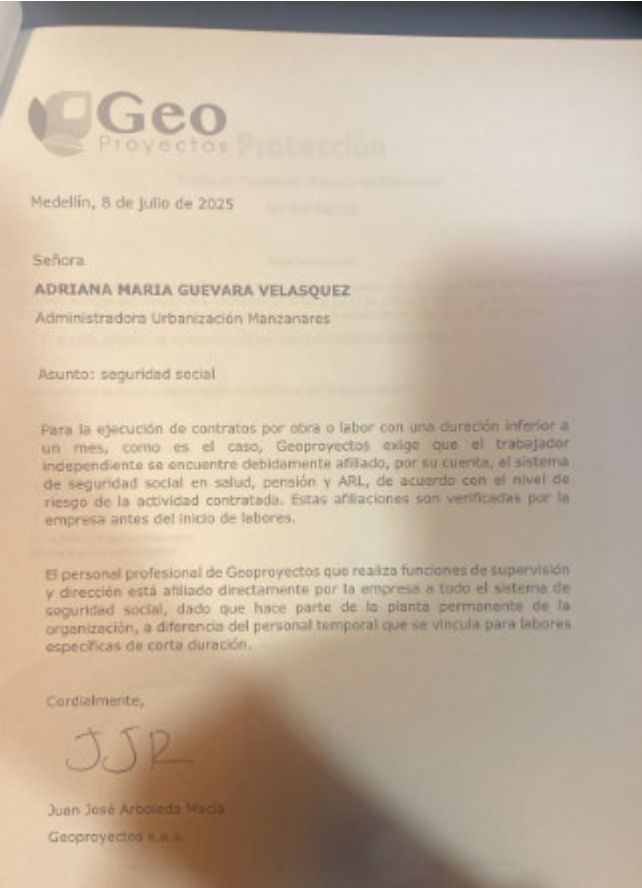
Revisando la información de seguridad social aportada al contrato de los 04 empleados que ejecutaron la obra, no concuerda con lo expresado por el contratista (representante legal de GeoProyectos), en comunicado del 08 de julio, en la cual manifiesta que verifican la afiliación como **TRABAJADOR INDEPENDIENTE** y que los cuales están debidamente afiliados por **SU CUENTA al sistema de seguridad social en salud, pension y ARL**

Los documentos aportados al contrato son de trabajadores afiliados en forma **DEPENDIENTE** de otras empresas que no tienen vínculo contractual con la Urbanización como se detallan a continuación:

EMPLEADO	AFILIACION	EMPRESA	UBICACIÓN DE LA EMPRESA	SECTOR ECONOMICO	OBSERVACIONES
CRISTIAN SEBASTIAN URREGLO GIRALDO	DEPENDIENTE	BPO DIMANIC S.A.S NIT 901.736.811	ARMENIA-QUINDIO	CODIGO CIIU TRANSPORTE DE PASAJEROS/ 7010 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION EMPRESARIA/5320 ACTIVIDADES DE MENSAJERIA	AFILIACION A SURA EPS CON RADICADO DEL 19 DE JUNIO 2025/ FECHA INGRESO A BPO DINAMIC SAS EL 01 DE JUNIO DE 2025/PERIODO DE INICIO DE PAGO JULIO 2025
QUEVUIN ANDRES RESTREPO SUAZA	DEPENDIENTE	RETRICAT S.A.S NIT 901692275	MEDELLIN-ANT.	CODIGO CIIU 1630 FABRICACIONDE PARTES Y PIEZAS DE MADERA DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA PARA LA CONSTRUCCION	AFILIACION A SURA ARL EL 13 DE MAYO DE 2025
ALVARO TULIO MOLINA GOMEZ	DEPENDIENTE	RETRICAT S.A.S NIT 901692275	MEDELLIN-ANT.	CODIGO CIIU 1630 FABRICACIONDE PARTES Y PIEZAS DE MADERA DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA PARA LA CONSTRUCCION	AFILIACION A SURA ARL EL 13 DE MAYO DE 2025
JOSE GERMAN PELAEZ MARTINEZ	DEPENDIENTE	RETRICAT S.A.S NIT 901692275	MEDELLIN-ANT.	CODIGO CIIU 1630 FABRICACIONDE PARTES Y PIEZAS DE MADERA DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA PARA LA CONSTRUCCION	AFILIACION A SURA ARL EL 13 DE MAYO DE 2025

Como se puede observar en esta relación, ningún trabajador que ejecutó la obra cumple con lo certificado por el representante legal, pues de acuerdo a los documentos aportados, su afiliación no fue realizado por SU CUENTA en forma INDEPENDIENTE sino en forma DEPENDIENTE a través de empresas sin vinculo contractual con la Urbanizacion Manzanares de La cuenca. Por lo tanto esto genera una **irregularidad** en este contrato y pone en riesgo legal, financiero, laboral a la copropiedad ante accidente que pueda ocurrir o multas del ministerio de trabajo por incumplimiento de las normas de seguridad social. Toda persona sea contratada en forma directa o tercerizada debe contar con la seguridad social y la administradora y revisor fiscal deben ser vigilantes que los contratistas cumplan con sus obligaciones.

FOTO DE CERTIFICACION DE QUE SE CONTRATA TRABAJADORES INDEPENDIENTES



Registro fotográfico de lo allegado que no corresponde a la empresa que ejecuta la obra en Manzanares de la Cuenca.

Medellín, 12 de May de 2025							
LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS							
HACE CONSTAR:							
Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de RETRICAT S.A.S.							
A continuación se relacionan las fechas de afiliación							
Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado	
Centro de trabajo: 0005161001 RIESGO-5				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1001017259	RESTREPO SUAZA QUEVUIN ANDRES	13/05/2025		24115324	DEPENDIENTE	POR INICIAR	

Medellín, 12 de May de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de **RETRICAT S.A.S.**

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0005161001 RIESGO-5				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C71693455	MOLINA GOMEZ ALVARO TULIO	13/05/2025		N238*211	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Medellín, 12 de May de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de **RETRICAT S.A.S.**

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0005161001 RIESGO-5				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C11312523	PELAEZ MARTINEZ JOSE GERMAN	13/05/2025		22918016	DEPENDIENTE	POR INICIAR

2. INTERVENTORIA

Desde el proceso de contratación le manifesté a la Administradora y a los demás consejeros que se contratara un interventor para que supervisara este trabajo, y más aun teniendo en cuenta que ya se había pagado en años anteriores a otro proveedor, según manifestó la administradora. Es importante que se contara con un profesional que supervisara esta obra, para no incurrir en los mismos errores y no seguir perdiendo dinero con este tipo de contrataciones que no aseguran la calidad del trabajo. Lo cual en este caso lo respalda una interventoría, pues ni la administradora ni los consejeros tenemos conocimiento en estos temas.

Esta solicitud no tuvo acogida ni en la administradora ni en los demás consejeros.

Al leer el informe final que entregó el contratista, realizó la observación a dos puntos el número 6 y el 8

Punto 06. Recibo de obra y cierre. La obra fue entregada a la presidenta del consejo señora Margarita Cárdenas y en **“dicha reunión se manifestó la conformidad de los trabajos realizados sin ninguna observación al respecto”**

Le recuerdo a la administradora que es su responsabilidad recibir las obras civiles, y velar por el buen estado de los bienes comunes y ejecutar las obras necesarias para su conservación, tanto de los mantenimientos preventivos como las reparaciones que surjan por daños o deterioros. La administradora manifestó en un audio de whatsapp el 16 de junio de 2025 que **“no es ni interventora, ni topógrafa ni nada de esas cosas”** razón por lo cual se debió de acompañar de un interventor Ingeniero civil, ya que como usted lo dijo no tiene juicio técnico para realizar observaciones en la entrega de una obra civil.

Evidencia fotográfica del informe final

6. Recibo de obra y cierre

La entrega de obra se realizó el día 11 de julio a las 10.30 a.m, a la presidenta del concejo de administración de la urbanización. En dicha reunión se manifestó la conformidad de los trabajos realizados sin ninguna observación al respecto.

Punto 08. Recomendación del contratista

La recomendación dada por el contratista, en cuanto a *“se debe hacer seguimiento a la aparición de aguas negras o lluvias en la base del talud frente a la torre 2, lo cual indicaría algún tipo de desconexión de las tuberías enterradas y sea necesario entonces realizar un trabajo similar al ejecutado”*

Le solicito a la administradora, nos informe las acciones que se van a emprender para evitar que se realice un trabajo similar dentro de poco

tiempo, lo cual generaría sobrecostos a la urbanización, y repetir ya por tercera vez el mismo caso.

Evidencia fotográfica del informe final

8. Recomendación

Dado que los problemas identificados en el sistema de alcantarillado de aguas residuales y lluvias están asociado a la falta de puntos de inspección en los cambios de dirección o pendiente, se recomienda hacer seguimiento a la aparición de aguas negras o lluvias en la base del talud frente a la torre 2, lo cual indicaría algún tipo de desconexión de las tuberías enterradas y sea necesario entonces realizar un trabajo similar al ejecutado.

OBSERVACION A LA FOTOGRAFIA DEL INFORME FINAL



Es importante que hubiéramos tenido la vigilancia y el seguimiento de la obra por un INTERVENTOR contratado por la Urbanización, que nos hubiera dado su opinión, en cuanto a la ubicación de la caja de aguas negras, ya que ésta como se observa en la foto quedó muy cerca al balcón de ese apartamento del primer piso, puede ocasionar malos olores no solo a ese apartamento si no a los cercanos. Posiblemente ésto nos pueda acarrear mas adelante reclamaciones de los afectados, incluso hasta hacer remover del sitio la caja

o pagos de indemnizaciones por daños y perjuicios, lo cual se traduce en sobrecostos para la urbanización.

3. CIERRE DE LA QUEJA ANTE LA OFICINA MEDIO AMBIENTE.

Desde el 11 de julio, día en que el contratista entregó la obra, la administradora debió de haber informado a la secretaria de Medio ambiente del Municipio de Envigado, de la reparación del tramo de aguas residuales, para que emitieran cierre del proceso o auto de archivo, como resultado del compromiso adquirido el 27 de mayo de 2025. Si no informamos, es como si no hubiéramos atendido el requerimiento, por lo tanto continuamos sujetos a sanciones de conformidad con la ley 1806 de 2016.

Por lo anterior, le solicito me envíe constancia de lo informado al Municipio o en su defecto el acta de visita de los funcionarios.

Cordialmente,

SANTIAGO SANCHEZ
Consejero –Tesorero
Contador Público



Envigado, Julio 08 de 2025

PARA: ADMINISTRADORA: Adriana Guevara

CONSEJO DE ADMINISTRACION: Margarita Cárdenas- Carmen Vargas-Camilo Giraldo - Claudia Ibarra

REVISORIA FISCAL: Juan Diego Gómez

DE: SANTIAGO SANCHEZ: Consejero –Tesorero CR Manzanares de la Cuenca

ASUNTO: INFORME CONTRATO GEO PROYECTOS S.A.S.

NORMATIVIDAD: Dando cumplimiento al Art. 78 numerales 2 y 3 del reglamento propiedad horizontal (RPH) en cuanto a las funciones de los Consejeros, entre ellas la de ejercer ampliamente el control de la gestión del administrador, me permito informar lo evidenciado en el contrato de la referencia, cuyo objeto inicial fue: obras de reparación de un tramo de aguas residuales de la red interna del conjunto, para solucionar el vertimiento de

aguas residuales de la torre 2, lo cual se originó por una queja en contra de la urbanización por afectación ambiental de la oficina del medio ambiente del Municipio de Envigado.

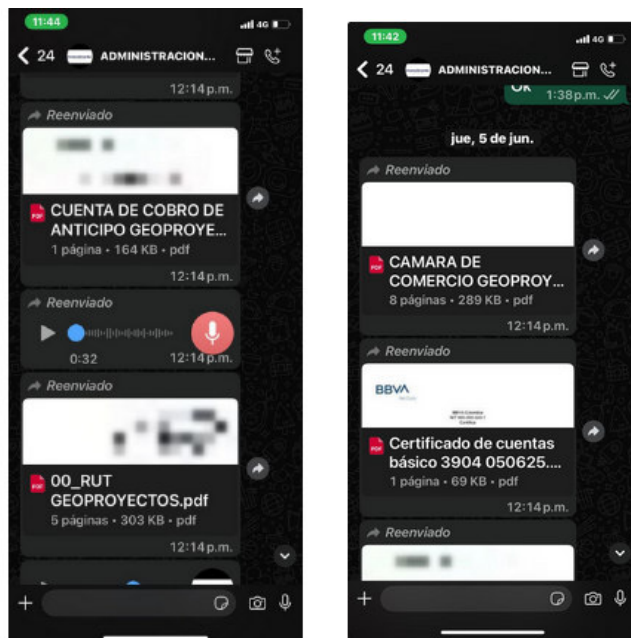
DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL EN LINEA DE TIEMPO

2 de abril -2025: Se conoce el requerimiento de la autoridad ambiental (inspector).

4 de junio-2025: INCUMPLE: No presenta las tres (3) cotizaciones requeridas A los sesenta (60) días del requerimiento, la administración decide la ejecución de la obra y elige a la empresa GEO PROYECTOS SAS y manifiesta: *“De las empresas que hemos llamado han ido a ver lo de las aguas negras donde tengo el requerimiento de la alcaldía de Envigado, de medio ambiente, el único que me ha presentado propuesta es esta empresa. Esta empresa es recomendada por Jairo Upequi el que nos hizo la interventoría. Estoy llamando a las otras dos empresas y no me las han pasado. Yo ya te voy a mandar fotos porque ayer volvieron de la alcaldía y me tienen mejor dicho entre la espada y la pared, yo ya no sé que hacer y si no me pasan las propuestas, ya se me están cumpliendo el tiempo para dar cumplimiento a los de medio ambiente. Hoy miramos en reunión a ver que hacemos si de aquí a transcurso de la reunión no me han mandado mas propuestas, miramos que hacemos todos como equipo, si no yo no sé qué hacer porque la gente no me ha pasado y he acosado, acosado, para que me manden las cotizaciones”.*

5 de junio-2025: La administradora pasa los siguientes documentos del proveedor vía WhatsApp: certificado de cámara de comercio, Certificado de cuenta bancaria, RUT, y cuenta de cobro del anticipo por valor de \$4.056.430 para que yo le autorizara el anticipo vía pago PSE, argumentando lo siguiente *“le envío la documentación que nos envían, para hacer el anticipo del trabajo de las aguas negras entonces a ver si nos autoriza para hacerlo por PSE, usted sabe que eso está por inspección para que podamos hacer de una vez el pago del anticipo y pues empezar a hacer el trabajo, quedo muy pendiente”.* Resaltado amarillo, pretendía la administradora iniciar la obra y realizar el anticipo sin contar con contrato ni pólizas.

Registro fotográfico de documentos enviados el 5 de junio, (FALTA CONTRATO, Y POLIZAS)

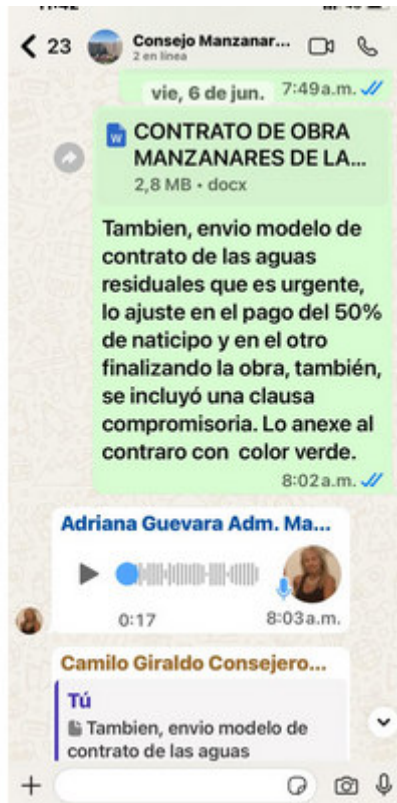


Es de anotar que los pagos PSE los puede realizar la administradora sin la aprobación vía token por el tesorero consejero, por lo tanto, en las políticas de tesorería, está estipulado que todos los pagos se realicen vía transferencia a la cuenta del proveedor. Únicamente vía PSE se pagará impuestos y pagos de servicios públicos de EPM.

Al revisar la documentación enviada que pretendía pagar la administradora vía PSE de forma inmediata (05 de junio de 2025) observé que faltaba el contrato, y pólizas, que respaldara ese trabajo, como se lo expresé en comunicación telefónica. Con este actuar de la administradora no exigiendo requisitos legales para contratar expone a la unidad a riesgos por daños, demandas, perjuicios y pérdidas económicas al no poder hacer reclamación de un trabajo mal hecho, por fallas en la contratación. En las horas de la tarde del 05 de junio me pasó el contrato para que yo lo revisara.

6 de junio-2025: Se envían al WhatsApp del consejo de administración y a la administración, las observaciones sobre el contrato, ante lo cual respondió **“Ya lo voy a leer para que me puedan emitir la póliza de cumplimiento y anticipo de obra firmando el contrato”**

En este punto (**06 de junio**) todavía se estaba legalizando el contrato y las pólizas, por lo tanto, no se podía generar pago del anticipo de \$4.056.430

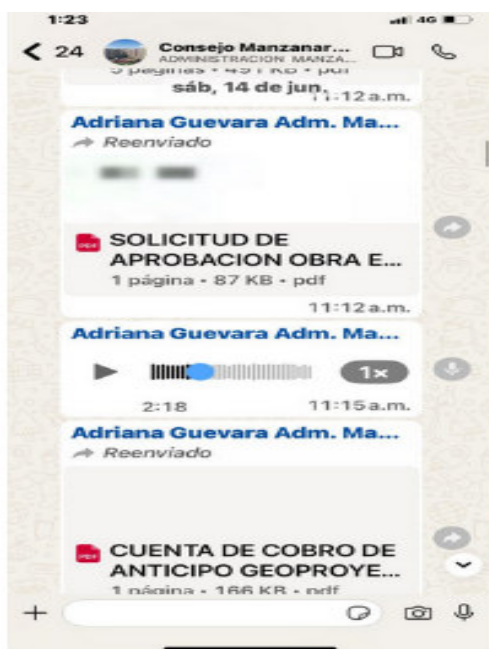


12 de junio-2025: Habiendo subsanado la administradora los documentos faltantes (pólizas y contrato) se procede a realizar el pago con comprobante egreso **N.793 del anticipo \$4.056.430 que representa el 50% del contrato que es por valor de \$8.112.860.**

14 de junio-2025: La administradora informa en mensaje de voz vía WhatsApp, que ya **el contrato cambia de valor a \$16.966.972**, por lo cual pide un anticipo de \$8.483.972, argumentando lo siguiente **"señores consejeros, bueno, les mando dos informes para que lo analicen, lo miren y les voy a dar la explicación breve acá. Este informe que me manda el ingeniero don Juan José es el que está haciendo la obra de la caja de aguas negras. cuando ellos entraron a mirar, ahí están en los registros fotográficos identificando que hay una ramificación, se le puede decir de tuberías donde no hay solamente una rota sino que hay varias que están partidas y están rotas ¿cierto? ¿qué dicen ellos? esto es de la presión que tiene también de la tierra, de los sismos y todo entonces ellas empiezan a colapsar ¿qué es lo importante? que se haga la caja de registro ellos inicialmente dijeron que no lo iban a hacer, pero en vista de los daños cuando abren y ven las tuberías en ese estado, dicen vea yo no tengo problema de no hacerla, pero ustedes dentro de un año o dos años van a volver a reventar el problema que porque debe de tener la caja como tal construida entonces esto es un problema que yo se que hoy cuesta pero si ustedes no lo hacen vuelve y se dilata Entonces, yo les mando el informe, analícenlo, mírenlo, denme las opiniones porque están ahí parados si hacen o no hacen esa caja de registro. Si aceptan, les voy a mandar la cuenta de cobro de lo que sería ya de todo el trabajo,**

no solamente el que nos iban a hacer, sino incluyendo cuánto sería de todo el trabajo y se debitaría lo que ya nosotros le dimos de abono ahora el jueves. Entonces, si no tienen claridad en algo de lo que lean ahí, por favor, me preguntan para que no quedemos con las dudas en el aire y podamos seguir con el proyecto del trabajo, sí o no, con las adecuaciones que nos están diciendo o como estaba anteriormente y que colapse en su tiempo cuando ya vuelvan y se reviente ahí. Ya me dicen ustedes cuál opción y si tienen dudas, vuelvo y reitero, me preguntan por favor o pueden llamar al proveedor directamente que ahí está el número telefónico.

Registro fotográfico: **SOLICITUD DE APROBACION DE AUMENTO DEL VALOR DEL CONTRATO A \$16.966.972**



Realicé la observación a la administradora que había que hacer otro si al contrato y ampliación de las pólizas



16 de junio-2025: Pasados solo 2 días de este incremento del contrato, la administración informa que el **nuevo valor del contrato es de \$22.610.439 valor que incluye el costo de las pólizas \$1.498.115.**

Estas pólizas deben ser reconocidas en un 100% por el proveedor como lo manifesté vía whatsapp y presencialmente con el proveedor y por el contrario se las están cobrando en un 100% a la urbanización.

Es de anotar que desde este día 16 de junio, al aumentar el valor del contrato, la administradora debió haberle informado al proveedor, que requería reajuste en el valor de las pólizas

Este mismo día, 16 de junio y ante tanta incertidumbre en el valor final del trabajo, le manifesté a la Administradora y a los demás consejeros que se contratara un interventor para que supervise este trabajo, y más aun teniendo en cuenta que ya se había pagado en años anteriores a otro proveedor, según manifestó la administradora. Es importante que se contara con un profesional que supervisara esta obra, para no incurrir en los mismos errores y no seguir perdiendo dinero con este tipo de contrataciones que no aseguran la calidad del trabajo. Lo cual en este caso lo respalda una interventoría, pues ni la administradora ni los consejeros tenemos conocimiento en estos temas.

Esta solicitud no tuvo acogida ni en la administradora ni en los demás consejeros.

COSTOS DE LA OBRA

VARIAS PROPUESTAS DE GEOPROYECTOS S.A.S PARA UN MISMO TRABAJO		
CONSTRUCCION PARA REPARACION DE UN TRAMO DE AGUAS RESIDUALES DE LA RED INTERNA DEL CONJUNTO		
FECHA	VALOR COTIZADO	OBSERVACIONES
3-Jun-25	16,966,972	PRIMER VALOR INICIAL COTIZADO
4-Jun-25	8,112,860	SEGUNDO VALOR COTIZADO CON ESTE VR SE DIO UN ANTICIPO DE \$4.056.430
14-Jun-25	16,966,972	TERCER VALOR COTIZADO POR LO CUAL PIDIO UN ANTICIPO DE \$8.483.972
16-Jun-25	22,610,439	CUARTO VALOR COTIZADO (INCLUYE \$1.498.115 DE POLIZAS)

16 de junio-2025: COSTOS DE LA OBRA: FALTA DE PLANEACION E IMPROVISACION: Es evidente que la inspección técnica, el diagnóstico y la solución planteada carecen de rigor técnico y económico en todo sentido, porque ni el concepto ni el costo, corresponden a la realidad que registran los diferentes incrementos sobre la cotización inicial, **llegando a superar un incremento del 179%, en su valor final. Además, incluye una partida de pólizas, que la copropiedad no tiene por qué asumir, además de ser una contradicción técnica.**

17 de junio-2025: Reunión en la obra con la administradora, el proveedor y el ingeniero que contacté para la interventoría para que nos realizara el acompañamiento con el proveedor por el cambio de valor en cotizaciones. Acá se concluyó que las pólizas las iba a pagar el 50% la urbanización y el otro 50% lo asumía el contratista. Por lo anterior el valor del OTRO SI del contrato debía ser ajustado, disminuyendo el valor de la póliza que asumía la urbanización.

20 de junio-2025: La administradora pasa el comprobante de egreso N.801 para que se realice el pago del reajuste del anticipo por cambio de valor del contrato. No adjunta el ajuste al valor del OTRO SI (Nos cobra el 100% de las pólizas y no lo acordado el 17 de junio que asumía el 50%). Se anexa evidencia donde el proveedor no modificó el otro si disminuyendo el valor del contrato en el 50% de las pólizas

Registro fotográfico: CUENTA DE COBRO DEL ANTICIPO COMO SOPORTE DEL EGRESO 801 DE JUNIO 20



CUENTA DE COBRO DE ANTICIPO

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA P.H
NIT 901.458.152-6

DEBE A:

GEOPROYECTOS S.A.S
NIT 900.537.978-8

Por: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VI
M.L. (\$11.305.220)

PTO DE ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REP.
DE AGUAS RESIDUALES DE LA RED INTERNA DEL CONJUNTO MANZANARES
MUNICIPIO DE ENVIGADO.

TAL \$ 4.056.430
VAL CONTRATO \$ 22.610.439

SR

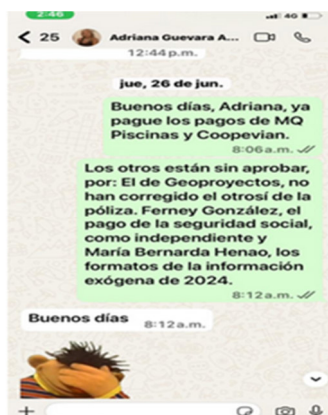
Boleda Macía
Cil
79129 ANT
428 73 93
arboleda@geoproyectos.org

Pagar a través de PSE con el link: https://www.tonapagos.com/t_geoprog

1 de junio de 2025

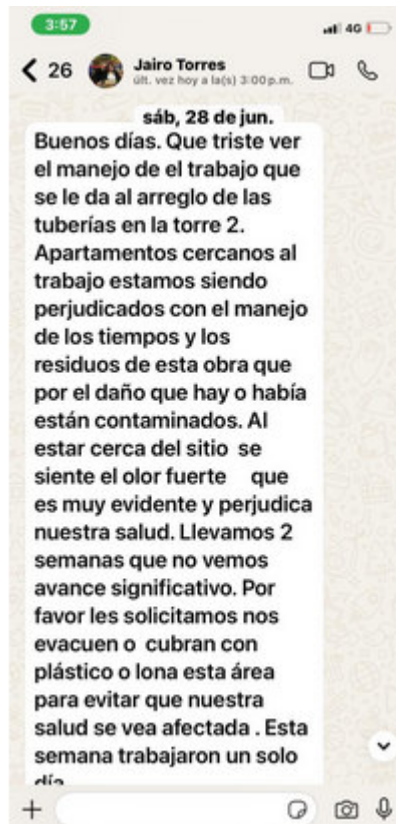
Es de anotar que con este comprobante de egreso, nos están cobrando el reajuste del anticipo con base al valor del contrato con **el cobro del 100% de la póliza a la urbanización** por lo tanto se devuelve a la administradora para que reajuste el VALOR DEL OTRO SI Y que aporte EL REAJUSTE DE LAS POLIZAS. Por cambio del valor del contrato. Se devuelve anticipo por no cumplir requisitos legales (REAJUSTE AL OTRO SI Y DE POLIZAS) y nos cobraban el 100% de las pólizas, cuando se había llegado a un acuerdo de un 50%.

26 de junio-2025: La administradora vuelve y pasa para pago el reajuste del anticipo con egreso 801, exactamente igual al que se había devuelto el 20 de junio sin aportar ni subsanar lo faltante, que se detalló en punto 10.



OBSERVACION: DESDE EL DIA 14 DE JUNIO QUE SE INCREMENTO EL VALOR DEL CONTRATO HASTA EL 26 DE JUNIO DIA EN QUE SE DEVOLVIO POR SEGUNDA VEZ EL PAGO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES (POLIZAS REAJUSTE POR AMPLIACION DEL CONTRATO Y REAJUSTE AL VALOR DEL OTRO SI DISMINUYENDO ÉSTE POR EL 50% DE LAS POLIZAS QUE ASUME EL CONTRATISTA, LA ADMINISTRADORA CONTO CON 13 DIAS PARA APORTAR LOS DOCUMENTOS FALTANTES AL CONTRATO Y NO EXPONER A LOS RESIDENTES Y PROPIETARIOS CERCANOS A LA TORRE 2 A MALOS OLORES Y DEMAS MOLESTIAS CAUSADAS QUE LES AFECTA LA SALUD.

28 de junio-2025: El Copropietario Jairo Torres, afectado por los malos olores y e incomodidades que le ocasiona este trabajo en los residentes me manifiesta vía whatsapp lo *siguiente “Buenos días. Que triste ver el manejo del trabajo que se le da al arreglo de las tuberías en la torre 2. Apartamentos cercanos al trabajo estamos siendo perjudicados con el manejo de los tiempos y los residuos de esta obra que por el daño que hay o había están contaminados. Al estar cerca del sitio se siente el olor fuerte que es muy evidente y perjudica nuestra salud. Llevamos 2 semanas que no vemos avance significativo. Por favor les solicitamos nos evacuen o cubran con plástico o lona esta área para evitar que nuestra salud se vea afectada. Esta semana trabajaron un solo día. Uds. dijeron que iban a agilizar el trabajo y lo que pasó fue que lo pararon... que está pasando, no hay dinero, el contratista no cumplió. Pero no nos involucren en que seamos los perjudicados. ¿¿Falta de planeación ??”.* RESPUESTA:



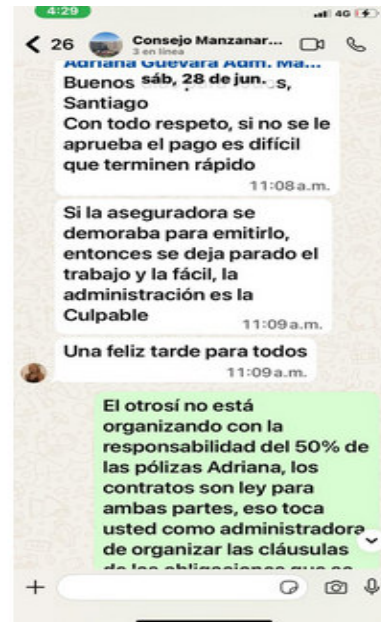
Inmediatamente le paso esta información tal cual me la expresó el copropietario JAIRO TORRES a la administradora por el whatsapp del consejo de administración, ante lo cual responde la administradora en estos términos **"SANTIAGO CON TODO RESPETO. SI NO SE LE APRUEBA EL PAGO ES DIFÍCIL QUE TERMINEN RÁPIDO. SI LA ASEGURADORA SE DEMORABA PARA EMITIRLO ENTONCES SE DEJA PARADO EL TRABAJO Y LA FÁCIL, LA ADMINISTRACIÓN ES LA CULPABLE"**

Se le recuerda a la administradora, que estos documentos legales (contrato, pólizas, seguridad social) son requisitos que se deben exigir antes de iniciar una obra, para proteger a todas las partes involucradas, tanto al contratista como a la urbanización. El contrato establece los términos y condiciones del trabajo, mientras que las pólizas brindan protección financiera contra riesgos como incumplimiento, accidentes o daños a terceros.

Por lo tanto, es una irresponsabilidad suya como administradora que quiera pagar al proveedor sin cumplir estos requisitos, poniendo en riesgos financieros a la urbanización, al afirmar que la obra está PARADA POR QUE NO SE LE HA REALIZADO EL PAGO. Yo como consejero y tesorero, si conozco mi responsabilidad que es proteger mi patrimonio y el de los demás propietarios.

Ante el cuestionamiento que le realicé por lo manifestado por usted, **QUE LA OBRA ESTABA PARADA POR FALTA DE PAGO**, y se le olvida que es responsabilidad suya como ADMINISTRADORA que los contratos y pólizas esté de acuerdo al trabajo a realizar. Estos requisitos deben ser previos a iniciar el trabajo. La administradora en audio responde lo siguiente” **Con todo respeto, Santiago, eso lo tengo muy claro, pero la empresa no se va a ir por sacar otro sí, entonces como se le demora la póliza del seguro para emitirla, entonces esperen. O sea, mandar eso por el grupo, sí, ¿y qué puedo hacer yo? Si usted no aprueba el pago, yo no puedo medir. Usted dice que hay que acercar la póliza, el otro sí. hay Qué esperar entonces Usted lo hubiera podido contestar antes de tirarlo por el grupo. Contesta eso a la persona que dijo. Y que asumo que nada raro que sea, Olga. de listo, usted le contesta porque usted tiene la respuesta entonces si lo tiras por el grupo es como omitiendo la respuesta que tú la tenés clara"**

FALTA A LA VERDAD, la administradora cuando su argumento es “NO CONTINUAN LA OBRA POR FALTA DE PAGO” lo cual es tomado como excusa para evadir su responsabilidad, que es cumplir con todos los requisitos legales antes de que empiecen obra los proveedores. Mi función como consejero tesorero, es velar que todos los pagos cumplan con los requisitos de ley, para su desembolso.

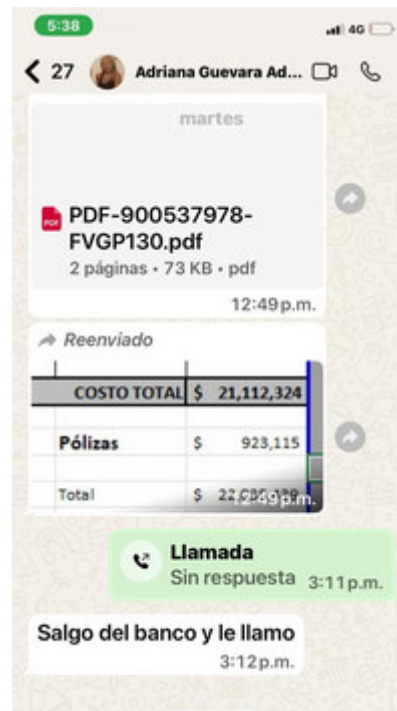
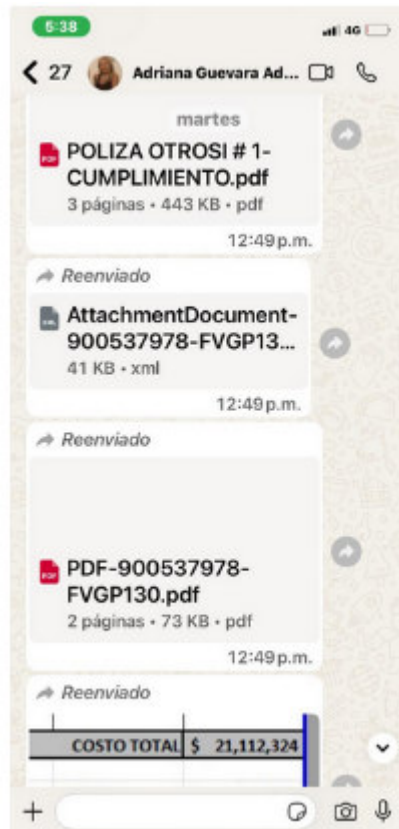


Se le recuerda a la administradora que usted responderá por los perjuicios que, por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal (artículo 50 Ley 675 de 2001)

Igualmente con su accionar de no exigir ni contratos ni pólizas a los contratistas que realizan obras a las áreas comunes, como usted pretendió pagar el anticipo sólo aportando certificado de existencia y representación legal, RUT y certificado bancario (ver punto 3) está faltando a una de sus funciones del numeral 7 del artículo 50 ley 675 2001 **“ Cuidar y vigilar los bienes comunes, y ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los mismos de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el reglamento de propiedad horizontal”**

Es un riesgo para la urbanización que la administradora realice estas obras sin exigir los requisitos mínimos de contratación, ya que esto representa pérdidas económicas para nosotros como propietarios, por trabajos mal hechos que se tengan que volver a intervenir y con el agravante sin poder reclamarle a nadie contractualmente, o sea vuelva y pague doble y quien paga finalmente, nosotros los propietarios.

1° de julio-2025: La administradora aporta los documentos faltantes, otro si al contrato y ajuste de pólizas y disminuye el contrato en el 50% de las pólizas que asumió



OBSERVACION: DESDE EL DIA 14 DE JUNIO DIA QUE SE AUMENTO EL VALOR DEL CONTRATO HASTA EL 01 DE JULIO DIA EN QUE TERMINO DE SUBSANAR LOS FALTANTES (AJUSTE POLIZAS Y AJUSTE OTRO SI CONTRATO) DE GEOPROYECTOS, LA ADMINISTRADORA TUVO 18 DIAS PARA COMPLETAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. POR LO TANTO DECIR QUE SE PARO EL TRABAJO POR FALTA DE PAGO ES EXCUSA PARA EVADIR SU RESPONSABILIDAD QUE ES CONTAR CON CONTRATO Y POLIZAS ANTES DE INICIAR LA OBRA.

2 de julio-2025: Transcribo a continuación algunos apartes de la conversación vía WhatsApp con el propietario Jairo Torres, afectado por la obra parada (sin ejecución) en torre 2. Es la segunda conversación sobre este tema de las aguas residuales. Me escribe el mensaje **“En últimas si les mandaron los documentos. O cuando se reúnen para arreglar esos problemas. Definitivamente administrar pobreza es complicado, y administración y consejo peleando En lugar de pensar en cómo generar recursos .hay tiempo para pelear pero no para buscar soluciones. Por favor”**

RESPUESTA: “Don Jairo. Desde ayer en horas de la mañana Adriana se puso al día con la información que le faltaba del contrato, inclusive mencionó ayer mismo que iba a montar el pago y a hoy sigo esperando para poder autorizar Y no es que estemos peleando ni

administrando pobreza, sino que la urbanización se debe manejar como empresa para proteger nuestro patrimonio. Porque sin pólizas ni contratos como vamos a reclamar al proveedor si el trabajo queda mal hecho. Yo como tesorero y como consejero solo hago que se cumpla la ley, Lo cual no es un problema para la urbanización. Don Jairo tengo entendido q ese mismo trabajo se hizo en años anteriores ósea un trabajo que no se hizo bien. Por lo cual le solicité a la administradora que me enviara las pólizas de ese contrato y la gestión de reclamación a ese proveedor y a la fecha sigo esperando la respuesta de la administradora. Por lo tanto, don Jairo no podemos seguir en los mismos errores de años pasados y estar perdiendo tiempo y dinero en trabajos que posiblemente no tienen respaldo legal para realizar una reclamación contractual”

También menciona problemas graves de mantenimientos de áreas común sin solución desde hace mucho rato como “descuidos muy grandes. Nosotros estamos pagando una energía simplemente porque no hemos sido capaces de organizar todo el tema de los sensores en todos los parqueaderos, en los sótanos abajo. Hay un aparato que está dañado hace más de dos meses Y que controla el apagado de las luces de la pérgola que hicieron nueva frente a la unidad 3 Y si uno no está pendiente de todas las lámparas que hay que apagar manualmente porque eso no funciona entonces es pagando. Llevamos yo llevo cuatro años prácticamente en esta y no hemos sido capaces de arreglar unas colocar unos sensores en los sótanos de abajo para apagar, para que esas luces se apaguen. Entonces, imagínense, más de 50, 60 lámparas prendidas las 24 horas del día, los 365 días del año. Hermano, ¿eso qué es, hermano? ¿Qué tipo de gestión es esa, hermano? Yo creo que tenemos que pensar en muchas cosas....”

RESPUESTA: “Don Jairo todo lo que usted expresa se resume en lo siguiente: falta que la administradora, realice su trabajo siguiendo un plan estratégico para ejecutar el presupuesto aprobado en asamblea de marzo de 2025. Nosotros como consejeros somos veedores y hacemos control a esas ejecuciones

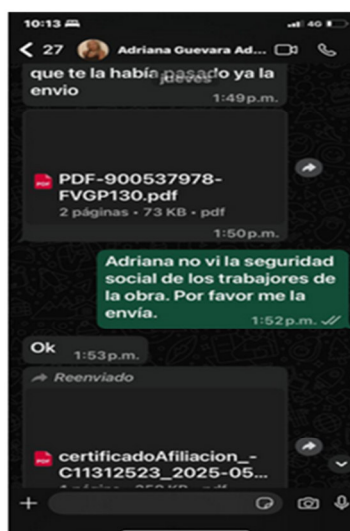
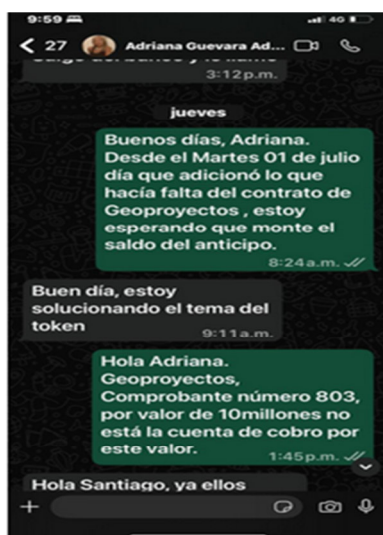
Es la administradora la que debe ejecutar y direccionar los recursos de acuerdo a lo aprobado. Todo lo que usted expresa que le hace falta a la urbanización como q esta descuidada y mucho gasto energético debería estar en un plan de gestión de la administradora para solucionar. Pero lo que se ve es q no existe ese plan estratégico Si no que todo lo va solucionando cómo va surgiendo sin ninguna Planeación .Solo es improvisación”

En la conversación argumenta el propietario Jairo Torres su preocupación por que está enterado que en el consejo hay divisiones y que esto afecta finalmente a la copropiedad, efectivamente le respondo: “que está en lo cierto, Cuando todos deberíamos estar en función de sacar a la urbanización adelante. Hay 3 consejeros que apoyan la gestión de la administradora y hay 2 que queremos el bienestar de la urbanización. También le aclaré que esta división

entre los consejeros no interviene en mi labor como tesorero. Solo apruebo pagos que estén completos y cumplan con los requisitos de ley. Igualmente don Jairo torres Menciona que **“el consejo y la administración son un equipo y como tal debe funcionar. Las diferencias siempre existirán y de esas diferencias nacen las soluciones. Pero con madures y respeto se solucionan las diferencias”**

Le respondí lo siguiente a Don Jairo **“Claro que si don Jairo lo ideal es que sea un equipo de trabajo en busca de un bien común que favorezca a todos los residentes. Pero en manzanares el consejero debe estar de acuerdo con todas las decisiones que toma la administradora sin refutar absolutamente nada ni que se le realicen ningún tipo de controles, como requisito para hacer parte de ese equipo de trabajo. De lo contrario será un consejero que en vez de sumar resta.**

3 de julio-2025: Le escribí a la administradora vía whatsapp, que desde el martes 01 de julio (día en que completó la información) estaba esperando para realizar el abono a la factura del proveedor. Ante lo cual manifiesta **“estoy solucionando el tema del token”**. Después del mediodía pasa el comprobante de egreso N.803, por valor de \$10.000.000, como abono a la factura del proveedor. Para realizar la autorización del abono, le solicité el pago de la seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales) de los trabajadores de Geo proyectos que estaban en la obra.



Registro fotográfico de lo allegado que no corresponde a la empresa que ejecuta la obra en Manzanares de la Cuenca.

Medellín, 12 de May de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de RETRICAT S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0005161001 RIESGO-5				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1001017259	RESTREPO SUAZA QUEVUIN ANDRES	13/05/2025		24115324	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Medellín, 12 de May de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de RETRICAT S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0005161001 RIESGO-5				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C71693455	MOLINA GOMEZ ALVARO TULIO	13/05/2025		N238*211	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Medellín, 12 de May de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

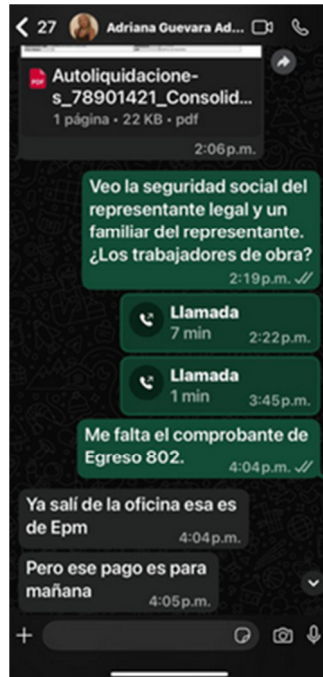
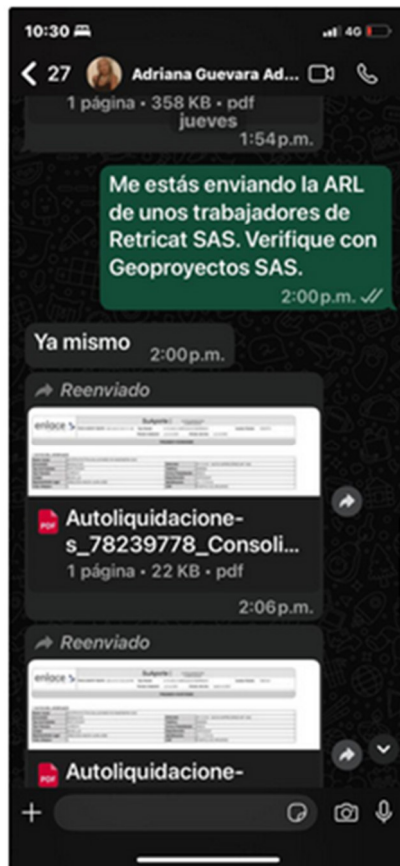
Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de **RETRICAT S.A.S.**

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0005161001 RIESGO-5				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C11312523	PELAEZ MARTINEZ JOSE GERMAN	13/05/2025		22918016	DEPENDIENTE	POR INICIAR

OBSERVACIONES A LOS CERTIFICADOS DE AFILIACION ARL

1. Los 3 trabajadores de GEOPROYECTOS (José German Peláez Martínez, Álvaro Tulio Molina Gómez y Quevuin Andrés Restrepo Suaza) están afiliados en ARL SURA **como empleados de RETRICAT S.A.S, empresa que nosotros no estamos contratando para la obra, por lo tanto, no hay vínculo contractual con esta.**
2. A la administradora se le solicitó el pago de la seguridad social integral de sus 3 trabajadores, no solamente afiliación a ARL que fue lo que aportó al contrato.



Ante la observación que la ARL de estos trabajadores estaban a nombre de otra empresa (RETRICAT S.A.S), la administradora me envía lo siguiente:**FOTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ENVIADA POR LA ADMINISTRADORA**

	CONSOLIDADA				
	Fecha creación reporte: 2025-07-03, 02:02:48 PM	Tipo Planilla:	E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.		Número Planilla
		Periodo Cotización:	julio de 2025	Periodo Servicio:	
PAGADO 03/07/2025					

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOPROYECTOS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS				
Documento	NI900537978	Dirección	CR 73 #74 - 86 ED ENTREVERDE INT 1003		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5898595		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ARBOLEDA MACIA JUAN JOSE	Identificación	CC 71775134		
Total Afiliados	2	ARP	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión
CC 71315800	LUCAS FERNANDO ARBOLEDA MACIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.5
CC 71775134	JUAN JOSE ARBOLEDA MACIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.5

OSBSERVACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

1. La seguridad social integral que paga la empresa GEO PROYECTOS SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S, solo tiene dos afiliados, los cuales son el Representante legal Juan José ARBOLEDA MACIA y el señor Lucas Fernando ARBOLEDA MACIA.
2. No hay afiliación por la empresa GEO PROYECTOS de sus 3 empleados (José German Peláez Martínez, Álvaro Tulio Molina Gómez y Quevuin Andrés Restrepo Suaza)

La administración no pasó en definitiva la seguridad social integral de los 3 trabajadores de GEOPROYECTOS. En conversación telefónica me manifestó que “ya la obra estaba adelantada y por lo cual no se puede frenar los pagos,” en este caso por falta de seguridad social, por lo cual yo le manifesté “todo trabajador que entre a la copropiedad, debe tener su pago de seguridad social y estar reportado en portería para que los dejen ingresar y además para evitar algún riesgo que pueda ocurrir con estos trabajadores dentro de la copropiedad, que nos vuelve solidario a no exigir este requisito” La administradora informa que en las próximas contrataciones tendrá en cuenta esta observación.

Se realiza el abono de los \$10.000.000, con la observación de la seguridad social, anteriormente expresada.

CONCLUSIONES

- 1.- La obra se realiza con trabajadores que no están afiliados a seguridad social integral. La administradora pone en riesgo legal, financiero, laboral a la copropiedad ante accidente que pueda ocurrir o multas del ministerio de trabajo por incumplimiento de las normas de seguridad social. Toda persona sea contratada en forma directa o tercerizada

debe contar con la seguridad social y la administradora y revisor fiscal deben ser vigilantes que los contratistas cumplan con sus obligaciones.

2.- Se evidenció que el pago del anticipo a GEOPROYECTOS, se pretendía realizar únicamente con certificado de existencia y representación legal, RUT, certificación bancaria y cuenta de cobro del anticipo. Obviando formalizar mediante contrato.

3.- La administradora escoge un solo proveedor para realizar esta labor, no hubo cotizaciones de 3, con el argumento que este trabajo era urgente y no daba espera para las demás cotizaciones, olvidando la administradora que, desde el 02 de abril de 2025, se conocía el problema ambiental de las aguas negras, que contaminaban la fuente hídrica.

4.- Pretendía la administradora que el consejero tesorero, pagara el anticipo por el aumento en el valor del contrato, sin el cumplimiento de los requisitos legales (pólizas ajustadas al otro sí), con el argumento de **“que la empresa no se va a ir por sacar otro sí”** es una expresión negligente e irresponsable y justifica la omisión de los requisitos legales. Asume riesgos que no le corresponden y subestima la importancia de las garantías, que están precisamente para proteger a la copropiedad en caso de que la empresa sí incumpla o "se vaya". Con este actuar va en detrimento del patrimonio de los propietarios y no cumple la administradora con las funciones establecidas en el artículo 50 de la ley 675 de 2021 en cuanto a conservación y salvaguardar los bienes o áreas comunes.

5.- Solamente en este contrato para solucionar el problema ambiental de aguas residuales, la administración demostró: desconocimiento del proceso contractual, improvisación, falta de planeación, falta de diligencia y gestión Ineficiente, por el hecho que la administradora haya pasado a autorización de pago la información en dos ocasiones sin subsanar los faltantes del contrato, evidencia una clara falta de diligencia y profesionalismo. Su responsabilidad es gestionar el contrato de manera efectiva, lo que incluye asegurarse de que toda la documentación esté en regla antes de iniciar la obra y antes de cualquier pago.

6.- La administradora expone a la copropiedad a riesgos económicos y jurídicos, si la empresa contratada incumple sus obligaciones después de recibir el anticipo y sin las pólizas, la Urbanización no tendría cómo recuperar esos fondos o compensar los daños.

7.- La administradora desconoce que el tesorero del consejo de administración, tienen un rol de control, supervisión sobre los fondos de la copropiedad, y debe exigir el cumplimiento de todos los requisitos antes de autorizar cualquier desembolso.

Cordialmente,



SANTIAGO SANCHEZ CHAVEZ
CONSEJERO TESORERO
CONTADOR PUBLICO TP101963-T

NOTA: Sirva este texto como soporte documental, en el cual se manifiestan las irregularidades encontradas en los procesos de contratación en el C.R. Manzanares de la Cuenca PH.